Ý kiến : Không thể đồng ý với yêu cầu của ông Minh. Cần giải thích cho ông hiểu rằng hai con ông dù chỉ nhặt được vé xe, nhưng hành vi sửa số và mang xe ra khỏi bãi xe đi gởi bán là đã thực hiện xong tội phạm trộm cắp tài sản, nên việc CA truy tố là đúng

Câu 2: Nhận xét:

- Tài sản giá trị 95 triệu >>> K2 Đ 138 BLDS , khung hình phạt đến 7 năm>>> tội nghiêm trọng. Căn cứ K1 Đ 120, thời hạn tạm giam không quá 3 tháng. Vậy, CQĐT đã ra lệnh tạm giam vi phạm BLTTHS.

- Căn cứ Đ 79 BLTTHS >>> trao đổi với VKS, CQĐT: đề nghị thay đổi BPNC.

Ý kiến : với tài sản trị giá đến 95 triệu thì Hình, Sự sẽ bị trụy tố tội Trộm cắp TS ở điểm e khỏan 2 đ 138 BLHS có khung hình phạt đến 7 năm là tội phạm nghiêm trọng (k 3 – đ 8 BLHS) và thời gian tạm giam là 3 tháng (k 1- đ 120 BLTTHS). Do đó việc tạm giam của CA là có cơ sở , nhưng thời gian tạm giam 4 tháng là vi phạm tố tụng theo k 1- đ 120 BLTTHS. Cần trao đổi với CQĐT thay đổi thời gian tạm giam là 3 tháng đối với Hình. Riêng đối với Sự vì chưa đủ 18 tuổi, nên đề nghị CQĐT thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình được bảo lãnh theo điều 79 BLTTHS và khỏan 1 điều 304 BLTTHS

Câu 3: Những điểm chính:

- Hình có ý định trả vé xe>>> nhưng Sự tự ý dùng vé xe để trộm cắp>>> không có sự thống nhất mục đích trộm cắp với sự>>> ko có đồng phạm>>> đề nghị VKS đình chỉ điều tra đối với Hình.

Ý kiến : đồng ý với ý kiến trên

Câu 4: Xử lý tình huống:

Cung cấp lá thư cho Tòa án, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của ông Dân trong vụ án.

Ý kiến : đồng ý với ý kiến trên

Câu 5: Nhận xét:

Sự sinh năm 1987 >>> 31/12/1987. Đến 22/1/05, Sự chưa được 18 tuổi >>> QĐ đưa vụ án ra xét xử vi phạm K1 Đ 307 BLTTHS về thành phần HDXX.

Ý kiến bổ sung : Theo k 1- đ 307 BLTTHS thì đối với người chưa thành niên phạm tội thì thành phần HĐXX phải có mặt HTND là giáo viên hoặc cán bộ Đòan TNCSHCM.